

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

<http://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/areal/>



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

LEI Nº 1.283, DE 21 DE AGOSTO DE 2023.

Regulamenta a compensação ambiental para intervenção em Áreas de Preservação Permanente - APP e supressão de Vegetação no Município de Areal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL:

Faço saber que a Câmara Municipal de Areal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º A presente lei dispõe sobre a regulamentação do cálculo de compensação ambiental para intervenção em APP – Área de Preservação Permanente e supressão de vegetação no âmbito do município de Areal.

Art. 2º Para efeito desta lei, são adotadas as seguintes definições:

I – Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

II – Supressão de Vegetação: retirada de vegetação de um determinado espaço urbano ou rural, com o intuito de usar a área anteriormente ocupada pela vegetação para a implantação de atividades, como plantio, construção de empreendimento, pecuária e outros usos alternativos do solo;

III – Porte do empreendimento ou atividade: estabelecido a partir dos parâmetros que qualificam a atividade ou o empreendimento como mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de regulamento específico;

IV – Potencial poluidor do empreendimento ou atividade: estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou o empreendimento como insignificante, baixo, médio ou alto;

V – Compensação Ambiental: mecanismo financeiro que visa contrabalancear os impactos ambientais ocorridos e/ou previstos;

VI – Reposição ou Recuperação Florestal: mecanismo de compensação do volume extraído de vegetação nativa pelo volume resultante de plantio florestal para recuperação de cobertura florestal, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica;

VII – Unidade Fiscal do Município de Areal – UFA: índice reajustado anualmente pela Prefeitura Municipal de acordo com a atualização monetária de tributos;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

VIII – Termo de Compromisso Ambiental – TCA: instrumento por meio do qual são formalizadas e estabelecidas as condições para o cumprimento, pelo empreendedor/atividade, das obrigações de compensação ambiental;

IX – Autorização Ambiental para intervenção em área de preservação permanente: Documento emitido pela Secretaria de Meio Ambiente que atesta o cumprimento integral ou parcial, pelo empreendedor, das obrigações pactuadas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental ou das obrigações de compensação ambiental decorrentes de instrumentos celebrados anteriormente a esta Resolução.

Art. 3º O responsável por realizar qualquer intervenção em APP e supressão de vegetação, assim considerada na forma da legislação, que necessita regularizar-se, deverá:

I – requerer Autorização ao Órgão Ambiental, através de abertura de processo administrativo próprio;

II – apresentar a documentação solicitada pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Areal para Intervenção em APP e supressão de vegetação.

Art. 4º O cálculo para compensação ambiental deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das características do ambiente a ser impactado.

Art. 5º As proporções mínimas aplicáveis a que se refere esta Lei serão definidas observando-se o impacto ambiental (porte e potencial poluidor) do empreendimento ou atividade, multiplicando-se a área de intervenção em APP ou supressão de vegetação, pelo Fator de Compensação Ambiental constante do Anexo I – Parâmetros para Enquadramento de Compensação Ambiental, acompanhado da respectiva legenda constante do Anexo II e ainda multiplicando-se pelo valor de referência, estabelecido no anexo III.

Parágrafo único. O cálculo para a compensação ambiental (CA) é baseado nos seguintes parâmetros:

$$CA = \text{Área de intervenção(ha.)} \times \text{Fator de compensação} \times \text{Valor de referência}$$

Onde:

Área de intervenção (Área em hectare): área total que sofrerá impacto;

Fator de compensação (FC): calculado de acordo com porte e potencial poluidor da atividade e caracterizado pelo tipo de fitofisionomia do local;

Valor de referência (VR): fator variável (FV) atualizado anualmente de acordo com a Unidade Fiscal do Município de Areal (UFA), em relação à Unidade Fiscal Estadual (UFRJ).

Utilizam-se as seguintes fórmulas:

$$1^\circ) FV = UFAA / UFRJ$$

$$2^\circ) \text{ Fração da Fitofisionomia de Floresta} = 23.315,46^* / FV$$

$$3^\circ) VR = \text{Fração da Fitofisionomia de Floresta} \times UFA$$



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.arenal.rj.gov.br

*valor fixado na resolução SEAS nº12/2019 e 630/2016.

Art. 6º Os valores do cálculo de compensação ambiental pela intervenção em APP e supressão de vegetação que trata o artigo anterior, poderão:

I – ser convertidos em execução de medidas de apoio a implantação e manutenção de Unidades de Conservação, através de processo administrativo, parcialmente ou em sua totalidade, visando os interesses da coletividade e os princípios da Administração Pública;

II – ser destinados à execução e/ou apoio a projetos e infraestrutura ambientais selecionados pela secretaria Municipal de Meio Ambiente;

III – ser depositado diretamente no Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. Nos materiais de divulgação produzidos com recursos da compensação de que trata esta Lei deverá constar a seguinte indicação: “recursos provenientes da compensação ambiental”.

Art. 7º A critério do requerente, a execução das medidas de apoio à implantação e manutenção de unidade de conservação poderá ser feita:

I – diretamente pelo requerente;

II – por pessoa física ou jurídica por ele contratada e de sua responsabilidade.

Art.8º Para fins de comprovação da compensação ambiental, deverá ser formalizado TCA – Termo de Compromisso Ambiental.

Parágrafo único. Nos casos da conversão dos valores de compensação ambiental em execução de medidas de apoio a implantação e manutenção de Unidades de Conservação, deverão ser anexadas ao TCA a Nota Fiscal dos produtos e/ou serviços.

Art. 9º A Autorização Ambiental (AA) só será emitida mediante o cumprimento integral do TCA.

Art. 10. Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos planos e projetos, bem como as taxas de emissão de documentos, os quais deverão ser calculados separadamente.

Art. 11. O valor da compensação ambiental deverá ser reajustado, anualmente, de acordo com o valor da Unidade Fiscal do Município de Areal.

Art. 12. O chefe do Poder Executivo poderá, por decreto, delimitar o conceito de impacto insignificante para fins de aplicação desta Lei.

Art. 13. O prazo de vigência da Autorização Ambiental será, no máximo, de 02 (dois) anos para intervenção em área de preservação permanente e, no máximo, de 01 (um) ano para supressão de vegetação, a critério da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro–Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

Art. 14. No período de vigência da Autorização Ambiental para intervenção em área de preservação permanente, caso haja alteração da atividade ou acréscimo de área, o fato deverá ser comunicado à Secretaria de Meio Ambiente para fins de averbação, com a consequente realização de novos cálculos de intervenção.

Parágrafo único. Para renovação, o empreendedor/atividade deverá arcar com os custos da taxa de emissão da Autorização Ambiental para intervenção em área de preservação permanente.

Art. 15. Fica o chefe do poder executivo autorizado a regulamentar a presente Lei por Decreto, no que for necessário para sua execução.

Art. 16. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Areal/RJ, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ AUGUSTO BERNARDES LIMA
PREFEITO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

ANEXO I

PARÂMETROS PARA ENQUADRAMENTO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

IMPACTO	CLASSE	FATOR DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL								
		TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	TIPO 7	TIPO 8	TIPO 9
INSIGNIFICANTE	1	3	4	5	0,5	2	3	4	4	5
BAIXO	2D	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	2F	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	3D	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	2A	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	2C	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	2E	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	2B	3	4	5	1	2	3	4	4	5
MÉDIO	3B	3	4	5	1	2	3	4	4	5
	3A	4	5	6	2	2,5	3	5	5	6
	3C	4	5	6	2	2,5	3	5	5	6
	4C	4	5	6	2	2,5	3	5	5	6
	4B	4	5	6	2	2,5	3	5	5	6
ALTO	4A	4	5	6	2	2,5	3	5	5	6
	5A	5	6	7	2	2,5	4	5	5	6
	5B	5	6	7	2	2,5	4	5	5	6
	6A	5	6	7	2	2,5	4	5	5	6
	6B	5	6	7	2	2,5	4	5	5	6



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro-Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

ANEXO II
LEGENDA DOS PARÂMETROS PARA ENQUADRAMENTO DO FATOR DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL

Porte	É estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou o empreendimento como mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional, na forma de regulamento específico, (§ 1º, Art. 19 do Dec. Estadual nº 42.159/2009)
Potencial Poluidor	É estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou o empreendimento como insignificante, baixo, médio ou alto. (§ 2º, Art. 19 do Dec. Estadual nº 42.159/2009)
TIPO 1	Supressão de vegetação em estágio secundário inicial
TIPO 2	Supressão de vegetação em estágio secundário médio
TIPO 3	Supressão de vegetação em estágio secundário avançado
TIPO 4	Área de APP sem vegetação e localizada em área consolidada
TIPO 5	Área de APP em Estágio Inicial de Regeneração
TIPO 6	Área de APP em Estágio Médio de Regeneração
TIPO 7	Área de APP em Estágio Avançado de Regeneração
TIPO 8	Área de APP em Estágio Inicial ou Médio de Regeneração - Áreas de Uso Restrito
TIPO 9	Área de APP em Estágio Avançado de Regeneração - Áreas de Uso Restrito



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
Praça Duque de Caxias nº 39-Centro–Areal/RJ
Tel.: (24) 2257-3919
E-mail: governo@areal.rj.gov.br
Site: www.areal.rj.gov.br

ANEXO III

Valor de referência para a fração de Fitofisionomia de Floresta para APP

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	VALOR CORRESPONDENTE
ÁREA DE APP e SUPRESSÃO	VR = Fração da Fitofisionomia de Floresta (23.315,46) x UFA